

ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งในกรณีนี้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำอุทธรณ์ดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ดังนั้น แม้ว่านาย ส. และนาง ก. ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี จะเป็นผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำอุทธรณ์ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ส. และนาง ก. ยื่นคำร้องอุทธรณ์ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียและได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงจากคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ เนื่องจากเป็นผู้รับช่วงสิทธิการทำเหมืองต่อจากผู้ฟ้องคดี กรณีจึงมิใช่เป็นการอุทธรณ์ของกลุ่มกรณีที่จะถือเป็นผู้อุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๓๓/๒๕๖๓)

คดีนี้ แม้ศาลปกครองชั้นต้นจะพิพากษายกฟ้อง แต่ได้วินิจฉัยว่า การที่เทศบาลตำบลปาดังนาครว (ผู้ถูกฟ้องคดี) แจ้งไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาสูกรด้วยวาจา จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์ ผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งบุคคลอื่นทำหน้าที่ตรวจโรคในสัตว์หรือเนื้อสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ใช่หน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องเป็นผู้จัดหาพนักงานตรวจโรคสัตว์ก่อนการฆ่าสัตว์ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ (แบบ ชมจส. ๙) เป็นหนังสือให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ แต่สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ออกหลักฐานการรับแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ เกิดจากผู้ฟ้องคดีไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นขบวนการทางกฎหมายที่จะต้องกระทำและได้รับอนุญาตก่อนมายื่นคำขอฆ่าสัตว์ (สุกร) เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยไม่ออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอันจะเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะคดีเนื่องจากศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ยื่นคำอุทธรณ์เพราะไม่เห็นด้วยในเหตุผลของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๐๕/๒๕๖๓ และที่ คผ.๑๐๖/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

แม้คำอุทธรณ์จะถือเป็นคำฟ้องตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองสามารถรับคำฟ้อง (คำอุทธรณ์) ที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ หากมีเหตุจำเป็นอื่นตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อได้พิจารณาเหตุจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหมายแจ้งกำหนดวันนัดอ่านผลแห่งคำพิพากษาในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยชอบแล้ว และผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าในวันดังกล่าวไม่สามารถไปฟังผลแห่งคำพิพากษาได้เนื่องจากถูกจำคุกตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาฟังผลแห่งคำพิพากษาแทนได้ กรณีจึงไม่อาจถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่นที่จะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดที่ศาลปกครองจะใช้ดุลพินิจรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา และคดีเป็นอันถึงที่สุดแล้วตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๒/๒๕๖๓)

ในการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาล ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำอุทธรณ์ ฉบับลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ต่อศาลโดยนำส่งทางบริษัท ค. ซึ่งบริษัท ค. นั้น เป็นบริษัทประกอบกิจการรับขนส่งของ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังนั้น จึงไม่ใช่ตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์ การยื่นคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงมิใช่เป็นการยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ ตามข้อ ๑๓ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และถือไม่ได้ว่าวันที่ส่งคำอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ประกอบกับการส่งคำอุทธรณ์ดังกล่าวไปถึงสำนักงานศาลปกครองกลาง ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และสำนักงานศาลปกครองกลางได้รับคำอุทธรณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒



กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๙/๒๕๖๓)

๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ เทศบาลตำบลปาดันนาคร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้ชนะคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเนื่องจากศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ได้ยื่นคำอุทธรณ์เพราะไม่เห็นด้วยในเหตุผลของศาลปกครองชั้นต้นในสองประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งไม่ให้ผู้ฟ้องคดีมาสุกรด้วยวาจาจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์ ผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า คำสั่งทางปกครอง ไม่ว่าจะมีความด้วยวาจาหรือมีคำสั่งเป็นหนังสือก็ดี ล้วนแต่เป็นคำสั่งทางปกครองทั้งสิ้น หากผู้รับคำสั่งทางปกครองไม่คัดค้านถือว่าเห็นด้วยกับคำสั่งนั้น หากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทางปกครอง หรือต้องการคำสั่งเป็นหนังสือสามารถขอคำสั่งเป็นหนังสือจากผู้มีอำนาจออกคำสั่งทางปกครอง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าได้รับคำสั่งหรือไว้เพื่ออุทธรณ์คำสั่งที่ไม่เห็นด้วยได้ ประกอบกับประเด็นในคดีนี้ได้มีหนังสือโต้ตอบกับผู้ฟ้องคดีกรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงไม่สามารถประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ได้ซึ่งถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว และประเด็นที่สอง กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งบุคคลอื่นทำหน้าที่ตรวจโรคในสัตว์หรือ



เนื้อสัต์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัต์และจำหน่ยเนื้อสัต์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ใช่หน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องเป็นผู้จัดหาพนักงานตรวจโรคสัต์ก่อนการฆ่าสัต์ตามที่ ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจัดให้มีสัต์แพทย์ ออกทำการตรวจโรคก่อนการฆ่าสัต์ เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเท่านั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจหาสัต์แพทย์มาดำเนินการได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีต้องจัดให้มีการ ตรวจโรคสัต์ก่อนทำการฆ่าสัต์ และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลอื่นทำหน้าที่ ตรวจโรคสัต์ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทองค์กรการบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล ไม่มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งสัต์แพทย์หรือสัต์บาล หรือบุคคลอื่นซึ่งผ่านการอบรม จากกรมปศุสัต์และได้ขึ้นทะเบียนไว้ และกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใด ในการจัดหาพนักงานตรวจโรคสัต์ ตลอดจนคำตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัต์ก็ไม่มีระเบียบ ปฏิบัติระบุว่าผู้ใดเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบการ ที่จะต้องเป็นผู้จัดหาพนักงานตรวจโรคสัต์ ประกอบกับคำขอท้ยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่อนุมาณได้ว่า เป็นการขอให้ศาลปกครองสูงสุดแก้ไขเหตุผลในคำพิพากษาของศาลปกครอง ชั้นต้นในส่วนขอคำวินิจฉัยทั้งสองประเด็นดังกล่าว จึงเห็นว่าคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ได้บรรยายถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่เห็นพ้องด้วยไว้อย่างชัดเจนเพียงพอแล้ว คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีข้อคัดค้าน คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นคำอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คผ.๑๐๕/๒๕๖๓ และที่ คผ.๑๐๖/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหม ทดแทนเกินกว่าจำนวนเงิน ๒๙๖,๕๗๙.๕๕ บาท อันเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อองค์กรการบริหารส่วนตำบลปางตาไว และต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหม ทดแทนให้แก่องค์กรการบริหารส่วนตำบลปางตาไวบางส่วน เนื่องจากศาลปกครองชั้นต้น เห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลให้ผู้ได้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เป็นเหตุให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลปางตาไวได้รับความเสียหาย และพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีจัดทำรายงาน ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และมีการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ในห้องเก็บพัสดุแยกเป็นสัต์ส่วน อย่างชัดเจน โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลทราบตามลำดับชั้น และได้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเอกสารทางการเงินและบัญชีเป็นประจำทุกปีโดยไม่พบข้อผิดพลาด



แต่อย่างไรก็ตาม อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานการเงินและบัญชีและมีหน้าที่ในการควบคุมและกำกับดูแลให้นางสาว ธ. ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างเคร่งครัด และได้มีการดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวมาโดยตลอด นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำละเมิด เมื่อพิจารณาคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีข้างต้นแล้วเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวได้รับความเสียหาย และพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่และควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างเคร่งครัด ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีระบุในคำอุทธรณ์ว่าเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม ย่อมเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยพิพากษาให้เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องกรณีจึงถือได้ว่า คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และมีคำขอตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๓๕/๒๕๖๔)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คำวินิจฉัยที่ สค ๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ไม่รับเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและจำหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบความ นั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับสำเนารายงานการสืบเสาะและพินิจซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของศาลแขวงดุสิตเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในการนำไปร้องฟ้องคดีใหม่ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการสืบเสาะและพินิจเป็นข้อมูลที่ศาลแขวงดุสิตสั่งให้พนักงานคุมประพฤติจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลแขวงดุสิตในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีและผู้พิพากษาศาลแขวงดุสิตจึงไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ



ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อันแสดงให้เห็นว่าศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่ารายงานการสืบเสาะและพินิจดังกล่าวไม่เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการเนื่องจากไม่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ การที่ศาลแขวงดุสิตมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีคัดสำเนารายงานการสืบเสาะและพินิจ จึงมิใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีอาจอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและอุทธรณ์แต่เพียงว่า การขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ข้อความในรายงานการสืบเสาะและพินิจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดี และมีถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ได้ให้ไว้ต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าว การวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ศาลปกครองมีอำนาจเรียกให้ศาลแขวงดุสิตและกรมคุมประพฤติส่งรายงานดังกล่าวมาเป็นพยานหลักฐานในคดีได้ การเปิดเผยรายงานดังกล่าวย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดีในการใช้สิทธิดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ร่วมกระทำผิดที่ยังไม่ถูกฟ้องคดีต่อศาล โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีเลยว่า รายงานการสืบเสาะและพินิจดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ศาลแขวงดุสิตและผู้พิพากษาศาลแขวงดุสิตจึงไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรายงานการสืบเสาะและพินิจดังกล่าวไม่เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ การที่ศาลแขวงดุสิตและผู้พิพากษาศาลแขวงดุสิตไม่เปิดเผยรายงานนั้นจึงมิใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผู้ฟ้องคดีอาจอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ กรณีจึงถือได้ว่าคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น อันเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ อันเป็นเหตุที่ศาลปกครองสูงสุดชอบที่จะมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๑๐/๒๕๖๓)



(๒) ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น
(ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง)

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น**

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเทศบาลเมืองคองหงส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีเมืองคองหงส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ ๑. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขพนักกันคลองแม่เรียนส่วนที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้เหลือขนาดกว้างไม่เกิน ๖ เมตร ๒. สร้างสะพานขนาดกว้าง ๕ เมตร มีความแข็งแรงเพื่อให้รถยนต์สามารถแล่นขึ้นลงเข้าออกที่ดินได้สะดวก และ ๓. ชดเชยค่าใช้ที่ดินสร้างพนักกันคลองแม่เรียนขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗ เมตร เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ซึ่งต่อมาศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาว่า การสร้างพนักกันคลองส่วนที่มีความกว้างเกิน ๖ เมตร รวมเนื้อที่ ๑๗.๙ ตารางวา เป็นการรุกร้าที่ดินเกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ก่อสร้าง แต่การให้แก้ไขพนักกันคลองจากขนาดความกว้าง ๘ คูณ ๑๐ เมตร ให้เหลือ ๖ เมตร นั้น จำต้องมีการทุบ รื้อถอนเป็นการสูญเสียทรัพยากรอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เนื่องจากพนักกันคลองได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีแทนการแก้ไข รื้อ ทุบถอนพนักกันคลอง โดยกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยที่ดินส่วนที่พนักกันคลองสร้างเกิน ๖ เมตร เนื้อที่ ๑๗.๙ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท และชดเชยการทำให้ที่ดินที่ยังคงเหลือของผู้ฟ้องคดีด้อยค่าจากการสร้างพนักกันคลองอีกร้อยละ ๑๐๐ เป็นตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด โดยมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเต็มตามคำขอท้ายฟ้องเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และมีคำขอเพิ่มเติมให้ศาลกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาท้องตลาดในราคาตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ทั้งในส่วนที่ดินที่ถูกทำลายเนื้อที่ ๑๗.๙ ตารางวา และที่ดินส่วนที่เหลือ ๘๓.๒ ตารางวา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสร้าง

พนักงานคลอง คิดเป็นเงิน ๑,๒๔๙,๗๙๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี กรณีจึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๑,๒๔๙,๗๙๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีก็เนื่องมาจากศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแทนการรื้อพนักงานคลองและแก้ไขให้มีความกว้าง ๖ เมตร ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นข้อที่โต้แย้งขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๗/๒๕๖๔)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่โต้แย้งขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นผู้ซื้อรถยนต์ตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ จึงเป็นการซื้อ/เช่าซื้อรถยนต์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาของโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะมีสิทธิได้รับเงินคืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับโครงการดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง การที่กรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อุทธรณ์ว่า คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเกี่ยวกับผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมติของคณะรัฐมนตรียังขัดหรือแย้งกับแนวทางหรือเกณฑ์ในการพิจารณาให้สิทธิคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้สิทธิที่ยื่นคำขอใช้สิทธิ จึงอาจกระทบต่อการดำเนินการพิจารณาให้สิทธิคืนเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้ดำเนินไปแล้วตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้องได้ โดยเมื่อพิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุของผู้ฟ้องคดีในวันที่ทำการจองรถยนต์เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ พบว่าผู้ฟ้องคดียังมีอายุเพียง ๒๐ ปี ๑๐ เดือน ยังไม่ครบ ๒๑ ปี บริบูรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นด้วยกับผลของคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น กรณีจึงเห็นได้ว่า ข้อโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ทำให้



ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๕๖/๒๕๖๓)

๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรืออื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์อื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรืออื่น

โดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

- กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีโดยมิได้มีคำสั่งเรียกให้บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี

มูลกรณีพิพาทในคดีนี้สืบเนื่องจากการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ซึ่งภายหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ดำเนินการตรวจสอบโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและได้มีการดำเนินการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาและพยานบุคคลรวมทั้งพยานเอกสารและพยานวัตถุ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดี การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณากระบวนการไต่สวนของอนุกรรมการไต่สวนว่า รับฟังข้อเท็จจริงจากการขัดทอดการแก้ข้อกล่าวหาของนาย ส. ทั้งที่เป็นการให้ถ้อยคำอันมีพิรุธน่าสงสัย ประกอบกับเป็นการขัดทอดปากต่อปากไม่มีบุคคลเป็นประจักษ์พยานยืนยันให้เชื่อถือ และไม่มีพยานเอกสารมาประกอบเพื่อสนับสนุนการขัดทอด กรณีจึงเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อันส่งผลให้การใช้ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการไต่สวน เสี่ยงข้างมากในการวินิจฉัยการกระทำของผู้ฟ้องคดีได้นำข้อเท็จจริงที่ไม่มีอยู่จริงมารับฟัง ถือเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยมติของคณะอนุกรรมการเสี่ยงข้างมากดังกล่าวมาใช้เป็นเหตุผลในการออกคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจจากข้อเท็จจริงที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งเป็นดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นที่เห็นได้ว่าคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องในการวินิจฉัยดังกล่าว จึงสมควรจะต้องเข้ามาในคดีตั้งแต่ต้น การวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นโดยมิได้รับฟังพยานหลักฐานโดยตรงจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงอาจมีผลทำให้การรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดได้ ประกอบกับเมื่อจะวินิจฉัยว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบพยานและเอกสารหลักฐานจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.



เป็นสำคัญด้วย เมื่อศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีนี้โดยมิได้มีการแจ้งหรือมีคำสั่งเรียกให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง จึงสมควรยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้พิจารณาแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑/๒๕๖๔)

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

(๒.๑) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีโดยมิได้มีคำสั่งเรียกบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาเข้ามาในคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี ในคดีที่ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายอำเภอเสลภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้นาย บ. พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง จากกรณีที่นาย บ. กระทำทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเมือง ซึ่งการที่ศาลจะวินิจฉัยว่าการดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและมีคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนาย บ. นั้น ผลแห่งคำพิพากษาของศาลในคดีนี้ย่อมมีผลกระทบต่อ นาย บ. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดี ชอบที่ศาลจะเรียกนาย บ. เข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ (๓) (ข) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อให้ นาย บ. ได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนในการต่อสู้คดี เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมิได้ดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง การรับฟังพยานหลักฐาน หรือในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอื่นก่อนมีคำพิพากษตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณา

ให้ผู้ถูกต้องและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๑๓๗๐/๒๕๖๓)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี และชาวบ้าน กรณีมีกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งได้นำศพคนตายมาประกอบพิธีฝังศพตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม ในบริเวณพื้นที่ว่างของมัสยิด ด. ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นสุสานจากราชการตามกฎหมาย ซึ่งบริเวณดังกล่าวติดกับที่ดินและบ้านของผู้ฟ้องคดี โดยศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และปรับพื้นที่ดังกล่าวให้กลับสู่สภาพเดิม โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ซึ่งผลแห่งคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นมีผลกระทบต่อสิทธิของมัสยิด ด. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีและยังมิได้เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีด้วย จึงขอที่ศาลปกครองชั้นต้นจะเรียกให้มัสยิด ด. เข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ (๓) (ข) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อให้มัสยิด ด. ได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนในการต่อสู้คดี เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมิได้ดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง การรับฟังพยานหลักฐาน หรือในการดำเนินกระบวนการอื่นก่อนมีคำพิพากษามาข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๗๔/๒๕๖๓)

(๒.๒) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีโดยมิได้ให้โอกาสผู้ถูกฟ้องคดีที่แท้จริงและหน่วยงานของรัฐที่อาจต้องรับผิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ ในอันที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานต่อศาล

ตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อาจแยกพิจารณาได้เป็น ๔ ข้อหา ดังนี้ ข้อหาที่ ๑ ฟ้องว่าประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าทำเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อหาที่ ๒ ฟ้องว่าคำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และสั่งกักเรือประมงของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อหาที่ ๓ ฟ้องว่า ด้านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ออก



ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร. ๗) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ข้อหาที่ ๔ ฟ้องว่า คำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และสั่งกักเรือประมงของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และการไม่ออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร. ๗) เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองทำให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งในส่วนข้อหาที่ ๒ นั้น คำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และสั่งกักเรือประมงของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นกรณีที่หัวหน้าสถานีวิทยุประมงชายฝั่งสมุทรสาคร ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๙๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๐๕ (๒) แห่งพระราชกำหนดการประมงฯ ออกคำสั่งดังกล่าว และในส่วนข้อหาที่ ๓ การออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร. ๗) เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่พิพากษายกฟ้อง โดยขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอท้ายฟ้อง จึงมีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดจะต้องพิจารณาว่า คำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมงสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และสั่งกักเรือประมงของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และการไม่ออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร. ๗) เป็นการกระทำละเมิดทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายหรือไม่ ซึ่งในการพิจารณาประเด็นนี้ ศาลต้องพิจารณาให้ได้ความก่อนว่า หัวหน้าสถานีวิทยุประมงชายฝั่งสมุทรสาครใช้อำนาจตามมาตรา ๑๐๕ (๒) แห่งพระราชกำหนดการประมงฯ ออกคำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมงสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และสั่งกักเรือประมงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร. ๗) เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ หรือไม่ แต่โดยที่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เคยเข้ามาในคดี โดยไม่ได้รับคำสั่งให้ทำคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม กำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง กำหนดวันนั่งพิจารณาคดี กำหนดวันอ่านคำพิพากษา และไม่เคยมอบอำนาจให้ผู้ใดดำเนินคดีแทนแต่อย่างใด และแม้คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ฟ้องกรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครสังกัดอยู่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอาจถือได้ว่า ในการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองชั้นต้น การที่กรมประมงมีคำให้การและคำให้การเพิ่มเติม ก็อาจเป็นการนำข้อเท็จจริงจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาให้การและให้การเพิ่มเติมก็ตาม แต่เนื่องจากในประเด็นเกี่ยวกับการละเลยไม่ออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร. ๗) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเรื่องการใช้อำนาจ



ของอธิบดีกรมปศุสัตว์ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครกระทำการแทน ซึ่งในกรณีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นก็ไม่เคยเรียกให้กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดของตนเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมปศุสัตว์และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่เคยมีโอกาสรับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกทั้งศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้ให้เหตุผลในการพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่อย่างไร คงพิจารณาแต่เพียงว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสั่งยึดหรือกักเรือประมงพร้อมสินค้าในเรือโดยไม่ออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ในราชอาณาจักร (แบบ ร. ๗) เป็นการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการประมงฯ กรณีจึงเป็นการที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง การนั่งพิจารณาคดี และการพิพากษาคดีตามข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ข้อ ๖๒ วรรคสอง และข้อ ๘๓ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองสูงสุดจะดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ต่อไปย่อมเป็นการตัดโอกาสในการรับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานของกรมปศุสัตว์และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งระเบียบเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๑๖/๒๕๖๓)

(๒.๓) กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาคดีจากคำฟ้องโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำให้การ

การแสวงหาข้อเท็จจริงในระบบไต่สวนของศาลปกครองมีหลักการสำคัญ คือ ต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานของตนเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กล่าวคือ เมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนได้ตรวจคำฟ้องและเห็นว่าเป็นคำฟ้องที่สมบูรณ์แล้ว จะต้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีโอกาสดำเนินการยื่นต่อศาลภายในเวลาที่กำหนด โดยจัดส่งสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานไปให้ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการนี้เป็นหลักการสำคัญในระบบการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทั้งหลายที่ไม่อาจละเลยได้ และแม้ว่าข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งเป็นระเบียบที่กำหนดขั้นตอนการยื่นคำให้การ จะยกเว้นการให้ผู้ถูกฟ้องคดี



ทำคำให้การ แต่ก็ต้องเป็นกรณีที่กำหนดในข้อ ๖๑ แห่งระเบียบเดียวกันเท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อ ๖๑ ดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า ได้กำหนดให้เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องแล้ว หากตุลาการเจ้าของสำนวนเห็นว่าสามารถจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีดังกล่าวได้จากข้อเท็จจริงในคำฟ้องนั้น โดยไม่ต้องดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงอีก หรือเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากคำชี้แจงของกลุ่มกรณี และหรือจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลในภายหลังไม่ว่าในขณะใดเพียงพอที่จะพิพากษา หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีนั้นได้ โดยไม่ต้องดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจนครบทุกชั้นตอน ก็ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนจัดทำบันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวนได้ แต่ระเบียบดังกล่าวก็ให้อำนาจที่จะยกเว้นได้เฉพาะการให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การและการให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การเพิ่มเติม ตามข้อ ๔๗ ถึงข้อ ๔๙ แห่งระเบียบเดียวกันเท่านั้น ไม่ได้ให้อำนาจในการยกเว้นการให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การตามข้อ ๔๒ แห่งระเบียบดังกล่าวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้มีคำสั่งรับคำฟ้องทันที แต่ได้มีคำสั่งเรียกผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไปให้ถ้อยคำและยื่นคำชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยส่งสำเนาคำฟ้องไปด้วย และศาลปกครองชั้นต้นได้ระบุในคำสั่งว่ายังขาดความชัดเจนที่จะรับคำฟ้องไว้พิจารณา ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามทราบ หลังจากนั้นได้มีคำสั่งกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง นั่งพิจารณาคดี และมีคำพิพากษา โดยไม่ได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามทำคำให้การแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะได้รับสำเนาคำฟ้องและสำเนาเอกสารประกอบคำฟ้อง และยื่นคำชี้แจงพร้อมส่งเอกสารต่อศาลแล้ว แต่ก็เป็นการชี้แจงตามประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดเพื่อพิจารณาว่าศาลจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้หรือไม่เท่านั้น คำชี้แจงดังกล่าวจึงเป็นเพียงการชี้แจงเกี่ยวกับอำนาจศาลที่จะรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้หรือไม่เท่านั้น และเป็นขั้นตอนก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณา ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานคัดค้านข้ออ้างต่าง ๆ ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำฟ้องในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากนี้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยื่นคำให้การ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเสียสิทธิที่จะฟ้องแย้งมาในคำให้การตามข้อ ๔๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อีกทั้งยังมีผลทำให้ต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยอมรับข้อเท็จจริงตามข้อหาของผู้ฟ้องคดีตามที่กำหนดในข้อ ๔๖ แห่งระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาคดีนี้ไปโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยื่นคำให้การ จึงเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงที่ขัดกับระเบียบวิธีพิจารณาคดีปกครอง ขัดกับมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๒ และข้อ ๖๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้



ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยื่นคำให้การ แล้วดำเนินการสอบสวนพิจารณา และมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้ใหม่ ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฉบับเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๕๕/๒๕๖๓)

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอกแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองแขว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่สำหรับประเด็นที่ว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ให้ออกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น โดยที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมิได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเข้ามาในคดี จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาโดยไม่ถูกต้อง อันเป็นกรณีที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง และในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๑๒ (๑) และ (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อมิให้คดีล่าช้า กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยคดีนี้และพิจารณาพิพากษาต่อไปได้โดยไม่ต้องยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้พิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมีคำวินิจฉัยให้ออกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๑/๒๕๖๔)

๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

กรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีปกครองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว การดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในคดีดังกล่าวที่ย่อมมีความหมายรวมถึง การส่ง หรือ แจ้งคำคู่ความ พยานหลักฐาน คำแถลง คำชี้แจง หมายศาล คำสั่งศาล หรือเอกสารอื่นใด ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และคู่กรณีที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกันนี้ ก็จะต้อง ใช้การดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดในระเบียบของ ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์และยื่นคำฟ้อง รวมตลอดถึงแก้ไขเพิ่มเติม คำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีในข้อหาตามคำขอข้อที่ ๘ ไว้พิจารณาเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้ว สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งศาล (ข.๒๒) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งคำสั่งดังกล่าวโดยปรากฏสถานการณ์แจ้งเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ชื่อ xxxxxx.x@xxxx.com ของผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดี ที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนว่า “ส่งหมายและส่งเมลแล้ว” ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีโดยผู้รับมอบอำนาจได้รับแจ้งคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมในข้อหา นี้ ตั้งแต่ในเวลาดังกล่าวตามข้อ ๒๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ มีในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผู้ฟ้องคดีนำข้อมูลออกจากระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ไปพิมพ์ออกเป็นเอกสารตามที่อุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ได้มีการแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนี้ โดยวิธีการนำข้อมูลเข้าสู่ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมข้อหานี้ไว้พิจารณาต่อศาลปกครอง ชั้นต้น โดยการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง



ของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๖๔)

๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)

(๑) คำสั่งยกคำขอที่ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดค่าปรับกรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองให้ครบถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) คำสั่งจำหน่ายคดีเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นฟ้องเป็นคดีใหม่ต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณา

คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า คำคัดค้านคำให้การดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงเหตุแห่งการคัดค้านหรือยอมรับคำให้การหรือพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดียื่นต่อศาล ทั้งไม่ได้มีการกล่าวอ้างในประเด็นที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวในคำฟ้อง คำให้การ หรือที่ศาลกำหนดตามข้อ ๔๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่มีลักษณะเป็นการคัดค้านกระบวนการพิจารณาของศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล ศาลปกครองชั้นต้นจึงรับคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดี เป็นคำร้องคัดค้านกระบวนการพิจารณาไว้พิจารณาตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน และต่อมาศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งยกคำร้องคัดค้านกระบวนการพิจารณาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคำสั่งดังกล่าวไม่ได้ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล เนื่องจากคดีของผู้ฟ้องคดี



ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ไม่ได้กำหนดให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวระหว่างพิจารณาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดี ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็น คำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบนี้ ศาลจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ดังกล่าวไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร.๓๒๑/๒๕๖๓)

คำสั่งรวมคดีของศาลปกครองชั้นต้น เป็นคำสั่งก่อนที่ศาลปกครอง ชั้นต้นจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี และมีได้เป็นคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดไปจากศาล คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา และเป็นคำสั่งที่ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ มิได้กำหนดให้อุทธรณ์ระหว่างพิจารณาได้ หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง รวมคดีของศาลปกครองชั้นต้น และประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล ตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยื่นคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คผ.๑๑-๑๒/๒๕๖๔)

กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรม จึงอุทธรณ์ได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์

๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีต้องคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า การมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีนั้นไม่ถูกต้องในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างไร ที่จะทำให้เห็นว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีนี้เป็นคำฟ้องที่ศาลรับไว้พิจารณาได้ แต่เมื่อพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีแล้วปรากฏว่าเป็นเพียงการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินและลำดับเหตุการณ์ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง โดยมีได้ระบุถึงข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่าไม่ถูกต้องในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างไร ที่จะทำให้เห็นว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีนี้เป็นคำฟ้องที่ศาลสามารถรับไว้พิจารณาได้ ดังนั้น คำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่มีได้ระบุข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๘/๒๕๖๔)

(๒) ข้อที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร โดยไม่ดำเนินการ

